

Základy autorského práva a ochrany osobnosti 4.

**JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MUP**

Výjimky z ochrany ve veřejném zájmu §3

Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na:

- **úřední dílo:** právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy
- (352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů České republiky)

! Politický projev sem již nepatří !

- výtvořby tradiční lidové kultury (**folklór**), není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní; užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu

Výjimky a omezení práva autorského §§ 29-39

- Volná užití
- Bezúplatné zákonné licence

3stupňový test:

Ize je uplatnit pouze **na základě zákona (1)** a to tehdy, pokud takové **užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití (2)** díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny **oprávněné zájmy autora (3)**

Volná užití a zákonné licence, s výjimkou licence úřední a zpravodajské se vztahují pouze na **dílo zveřejněné**

Výjimky a omezení práva autorského §§ 29-39

Výjimky nelze smluvně ani jednostranně vyloučit:

„K právnímu jednání vylučujícímu nebo omezujícímu výjimky z práva autorského a omezení práva autorského se nepřihlíží“, §29/3)

Volná užití

- **užití pro osobní potřebu** fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu
- **zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny** díla pro osobní potřebu

Výjimky:

počítačový program

zhotovení díla architektonického stavbou

záznam AV díla v kině

- **rozmnožování na papír:**

- fyzická osoba pro svou osobní potřebu,

- právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu, včetně objednávky pro třetí osoby

Výjimka: Notový záznam

Bezúplatné zákonné licence

- **Citace**
- Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje
- **Užití díla umístěného na veřejném prostranství**
- **Úřední a zpravodajská licence**
- **Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů** nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a **užití díla školního**
- **Knihovní licence**
- **Licence pro zdravotně postižené**
- **Licence pro dočasné rozmnoženiny**
- Licence pro fotografickou podobiznu
- Licence k dílům užitého umění a **dílům architektonickým**
- **Licence pro sociální zařízení**
- Licence pro společné domovní antény
- **Licence pro karikaturu a parodii**
- **Osiřelá díla a díla nedostupná na trhu**
- **Rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat**

Citace

- Ve **svém díle výňatky** cizích zveřejněných děl **v odůvodněné míře**
- **Drobné celé dílo** - jeho zařazení do díla vědeckého, kritického, odborného
- **Celé dílo** – užití při vyučování k ilustračním účelům
- vždy je nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, a dále název díla a pramen !!

Licence pro digitální výuku

- škola, vysoká škola nebo školské či vzdělávací zařízení
- užije-li digitálně dílo při vyučování pro ilustrační účel
- nekomerčně
- v prostorách této školy, či jinde anebo v rámci zabezpečeného elektronického prostředí
- **přístupného pouze žákům nebo studentům a vyučujícím této školy**
- vždy je nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, a dále název díla a pramen !!
- **tato výjimka neplatí pro učebnice**

Užití na veřejném prostranství

- Užití – kresba, malba, fotografie, film
- Na ulici, náměstí, v parku, na veřejných cestách
Výjimka: 3D rozmnoženina, rozmnoženina stavbou

Je-li to možné, je nutno uvést jméno autora!

FREEDOM OF PANORAMA

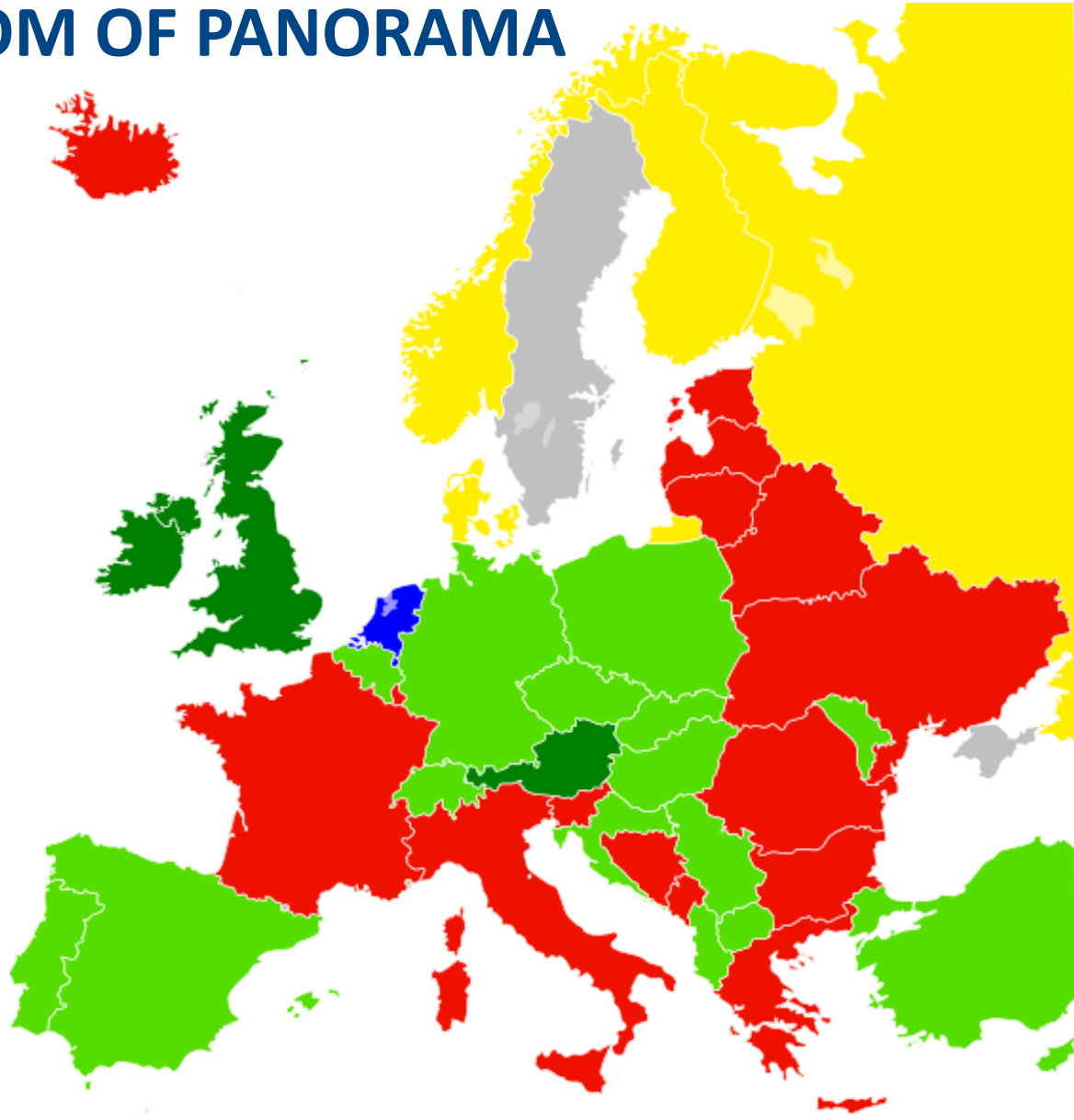
Dark green: OK, including buildings, works of art and public interiors

Light green: OK, including buildings and works of art, but not public interiors

Yellow: OK for buildings only

Red: Not OK

Blue: OK, including buildings, works of art and some interiors



FREEDOM OF PANORAMA



Úřední a zpravodajská licence

- Úřední účel na základě zákona – v odůvodněné míře
- Zpravodajství o aktuální události – užití i celého díla – vždy ale jen v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu
- Převzetí článku (zpravodajského či publicistického) do novin, rádia či TV, včetně překladu - v odpovídající míře
Výjimka: Je-li to výslovně zakázáno (v tiráži)
- Politický projev nebo úryvky veřejné přednášky - v rozsahu odpovídajícím informativnímu účelu

Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů

- užití při občanských (promoce, svatba) či náboženských (mše, křest) obřadech nebo při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy
- nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu (pozor na pohřeb či svatbu pořádanou agenturou! Pozor na oslavu po obřadu – svatební party není svatebním obřadem)

Knihovní licence

- knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení:
- Zhotovení rozmnoženiny pro archivní a konzervační potřeby
- Zhotovení kopie zničené, poškozené či ztracené rozmnoženiny – tuto může půjčovat
- Zpřístupnění děl ze zařízení v objektech knihovny (školy...), avšak výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, **bez možnosti zhotovit rozmnoženinu, nikoliv dle § 18 odst. 2**

Licence pro zdravotně postižené

- Zhotovení rozmnoženiny vydaného díla
- Výhradně pro potřeby zdravotně postižených
- V rozsahu jejich postižení
- Nikoliv za účelem hospodářského prospěchu
- Tyto rozmnoženiny lze pro tyto účely i sdělovat a rozšiřovat
- Pro zrakově postižené lze AV dílo opatřit slovním popisem obrazové složky

Licence pro dočasné rozmnoženiny

- Rozmnoženina potřebná pouze pro oprávněné užití
- Vysílatel – rozmnoženina pro vlastní vysílání

Licence pro sociální zařízení

- Zdravotnické nebo sociální zařízení, které nebylo zřízeno nebo založeno za účelem dosažení zisku, zejména nemocnice a věznice
- Zhotovení záznamu vysílaných děl a jeho provozování osobám umístěným v těchto zařízeních

Licence pro karikaturu a parodii

- Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo pro účely karikatury nebo parodie či pro pastiš (napodobenina jiného díla)
- https://www.youtube.com/watch?v=vk6014HuxcE&list=RDvk6014HuxcE&start_radio=1
- https://www.youtube.com/watch?v=L4IV10wQ4s8&list=RDL4IV10wQ4s8&start_radio=1

Další výjimky

- Licence pro fotografickou podobiznu, která vznikla na základě úplatné objednávky – lze dále rozmnožovat a nevýdělečně užívat
- Nepodstatné vedlejší užití díla (náhodné nezamýšlené užití v souvislosti s jiným legálním užitím jiného díla)
- Společné domovní antény
- Pronájem díla užitého umění nebo architektonického díla

Rozmnožování pro účely automatizované analýzy textů nebo dat

- Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví **rozmnoženinu díla za účelem automatizované analýzy textů nebo dat v digitální podobě**, prováděné za účelem získání informací, zahrnujících mimo jiné vzory, tendence a souvztažnosti
- Takovou rozmnoženinu lze uchovat je po dobu nezbytnou pro účely této analýzy, následně se musí smazat
- Autor má právo opt-out (vyloučit takové užití)
- **Vysoké školy, výzkumné organizace a instituce kulturního dědictví:** Mají stejnou výjimku, ale rozmnoženinu mohou uchovávat pro účely výzkumu a ověření jeho výsledků. Pro tento případ autor nemá právo opt-out

Děkuji za pozornost!